

RECURSO CÍVEL Nº 5063708-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: BIANCA ROCHA LAGE (AUTOR)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ECT. OBJETO EXTRAVIADO. FALHA NO SERVIÇO DA ECT. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ENUNCIADO 98 DAS TURMAS RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E NESSA PARTE NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o Recorrente vencido em honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5063708-27.2024.4.02.5101

510015627838 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5063708-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: BIANCA ROCHA LAGE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela ECT em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido nos seguintes termos.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma da fundamentação, condenando a ECT a pagar ao Autor:

I - a quantia de 1.208,55 (um mil, duzentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigida pelo Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal;

Defiro a isenção de custas requerida pela parte ré, ante a orientação que vem prevalecendo no STF no sentido de serem estendidos à ECT todos os privilégios concedidos à Fazenda Pública considerando-se recepcionadas pela CFR/88 as disposições contidas no Decreto nº. 509/69 (decisão plenária RE nº. 220.906).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.

Alega o recorrente que a parte autora não trouxe aos autos o Comprovante de Postagem do objeto reclamado, ressalta ainda que a mera não entrega de um objeto não é capaz, por si só, de causar abalos de ordem moral ao homem médio.

VOTO

I - Do Direito:

Entendo que o extravio de correspondência ou encomenda, por si só, não é hipótese de *dano moral in re ipsa*. Contudo, em hipóteses avaliadas concretamente possa evidenciar-se a ocorrência de dano moral.

Pois, a meu sentir, a mera não entrega de bem postado, por si só não configura situação a ser reparada a título de dano moral. Constitui-se em mero descumprimento contratual, o qual no direito brasileiro não gera de per si direito a indenização a título de dano moral.

É preciso destacar que, dentre os países de tradição romano-germânica, a Alemanha se manteve fiel à tradição e, portanto, tutela apenas as situações expressamente previstas em lei (artigo 253 do BGB). Ao passo que, os demais países de tradição romano-germânica adotam uma cláusula geral de tutela. No tocante à configuração de lesão a gerar reparação a título de dano moral, ante ao mero descumprimento contratual, este segundo grupo, se subdivide. Há aqueles que não o reconhecem, como o Brasil. E os que o reconhecem, basicamente França e Suíça.

Ocorre que a TNU fixou tese no sentido de que o extravio pela ECT de correspondência ou encomenda registrada, e sem a demonstração de quaisquer excludentes de responsabilidade, acarreta dano moral *in re ipsa*. Confira-se:

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PEDILEF. ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXTRAVIO DE CORRESPONDÊNCIA REGISTRADA. TURMA DE ORIGEM NÃO CONSIDEROU COMPROVADO DANO MORAL. JULGADOS DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE) NO SENTIDO DE QUE O EXTRAVIO DE CORRESPONDÊNCIA REGISTRADA ACARRETA DANO MORAL IN RE IPSA, CASO NÃO DEMONSTRADA QUAISQUER EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO (TNU. PEDÍLEF 0152444-49.2017.4.02.5167/01. Rel. Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira. DJE 14/09/2018).

Destaco que o entendimento firmado pela TNU parte de julgados anteriores reiterados sobre o tema e dos precedentes do STJ, que ora transcrevo. Vejamos:

“..... Por sua vez, a jurisprudência tem albergando o princípio da presunção de dano e afirmado a desnecessidade de comprovação específica nas hipóteses em que se demonstra inerente ao próprio evento. Isto, por ser considerado notório o fato de que o extravio de correspondência acarreta transtornos para a pessoa que dependia deste serviço. Distintamente do que ocorre com o dano patrimonial advindo dos prejuízos materiais causados pela ausência de entrega de correspondência, a ser demonstrado por fatos concretos, o dano extrapatrimonial decorre da experiência comum e da ponderação de valores que integram os direitos da personalidade. A intensidade do dissabor, dos inconvenientes e do abalo psíquico provocado adquirem relevância na gradação do quantum indenizatório, posto que a comprovação do dano se origina do evento danoso em si. 5. Sobre o tema, o E. STJ consolidou o entendimento de que a contratação de serviços postais oferecidos pelos correios, quando permitido o posterior rastreamento pelo próprio órgão de postagem, evidencia a existência de contrato de consumo, respondendo objetivamente a fornecedora por danos morais decorrentes da falha do serviço, se não comprovada a efetiva entrega, configurando dano moral in re ipsa, conforme precedente a seguir transcrito: “(...)2.O extravio de correspondência registrada acarreta dano moral in re ipsa (EResp 1.097.266/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe de 24/2/2015). 3. Constatada a falha na prestação do serviço postal, é devida a reparação por dano moral” (STJ-4ª.T, AgRg no AREsp 655441 / MA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO DJe 03/08/2015). “

“ Cabe transcrever excerto pertinente do voto condutor proferido pelo Ministro Ricardo Villas Boas Cueva no julgamento do EResp 1.097.266/PB:

Assim, extraviada a correspondência por falha da EBCT, sem a demonstração de quaisquer das excludentes de responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima ou força maior e fato fortuito, confisco ou destruição por autoridade competente, ou não reclamação nos prazos previstos em regulamento, há de se reconhecer o direito do consumidor à indenização por danos morais, desde que exista a comprovação inicial mínima da celebração do contrato de entrega da carta registrada pelos Correios (recibo ou número da carta), conforme assentado no acórdão atacado.

Aliás, o art. 17 da Lei nº 6.538/1978 não limita o ressarcimento dos danos causados pelo extravio ao valor do conteúdo declarado pelo consumidor, motivo pelo qual o montante indenizatório deverá ser apreciado à luz de cada caso concreto. Por fim, válido ressaltar que a empresa pública deve adotar o cuidado de informar ao consumidor acerca da necessidade de declaração do conteúdo da correspondência no momento da postagem e os riscos da não adoção do procedimento, sob pena de permanecer responsável (arts. 6º, III, e 31 do CDC), pois o ônus de demonstrar a entrega ao destinatário da correspondência incumbe aos Correios.

*Por fim, registre-se que o art. 13, § 2º, da Lei nº 6.538/1978 prevê que "o remetente de qualquer objeto postal é responsável, perante a empresa exploradora do serviço postal, pela danificação produzida em outro objeto em virtude de inobservância de dispositivos legais e regulamentares, desde que não tenha havido erro ou negligência da empresa exploradora do serviço postal ou do transporte". Em outras palavras, **havendo erro ou negligência dos Correios, por danos produzidos em razão da má prestação dos serviços essenciais e exclusivamente contratados, deve ser reconhecido o direito do consumidor à indenização moral, desde que compatível com o dano sofrido.***

Essa jurisprudência é recente, tanto a da TNU quanto a do STJ, pelo que entendo suficiente para dar provimento ao incidente de uniformização.

Também deve ser aplicada ao caso concreto a Questão de Ordem nº 20 (Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito).

Aqui não se faz distinção entre correspondência registrada (carta registrada) ou encomenda registrada, pois o importante é que fique caracterizada a responsabilidade da ECT, sem prejuízo da possibilidade de se comprovar quaisquer das excludentes de responsabilidade, o que afastaria o dever de indenizar."

Destaco que em face desse julgado foram interpostos embargos pela ECT insurgindo-se em face da tese com fundamento em dispositivos constitucionais. Os embargos foram rejeitados:

"O que foi objeto do julgado embargado foi devidamente examinado e decidido, com base na jurisprudência consolidada tanto na Turma Nacional de Uniformização quanto no Superior Tribunal de Justiça, justamente o que justifica a interposição de incidente de uniformização nacional de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Não há previsão de PEDILEF para tratar de divergência em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal."

Outrossim, considerando a uniformização em sede de direito infraconstitucional, ressalvo meu posicionamento pessoal e adoto o entendimento pacificado na TNU.

II - Do Caso Concreto:

Narra a Autora que teria realizado uma compra de um celular pelo site BANGGOOD, no valor de R\$ 857,38 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos, Pelo rastreamento, verifica-se que a mercadoria chegou no dia 10/07/2020 ao Brasil, inclusive, teve o autor que pagar imposto no valor de R\$ 351,17 (trezentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) Só que o objeto da lide nunca foi entregue (evento 1, COMP16)

LS726755498CH			06/11/2020 16:50:37	
Det	Data Hora	Local	Situação	Nº evt
	24/08/2020 10:18:38	CDD FREGUESIA - RIO DE JANEIRO / RJ	Passagem interna - remoção da LOEC suspensa	1
	21/08/2020 12:31:00	CDD FREGUESIA - RIO DE JANEIRO / RJ	Passagem interna - objeto em LOEC suspensa	1
	20/08/2020 11:04:58	CTE BENFICA - RIO DE JANEIRO / RJ	Objeto expedido	1
	18/08/2020 14:57:54	UNIDADE INTERNACIONAL CURITIBA - CURITIBA / PR	Objeto expedido	1
	18/08/2020 14:55:54	UNIDADE INTERNACIONAL CURITIBA - CURITIBA / PR	Fiscalização Aduaneira finalizada	1
	18/08/2020 08:07:39	CENTRO INTERNACIONAL PR - CURITIBA / PR	Pagamento confirmado	1
	14/08/2020 10:19:39	CENTRO INTERNACIONAL PR - CURITIBA / PR	Aguardando envio para o cliente	1
	13/08/2020 09:03:59	CENTRO INTERNACIONAL PR - CURITIBA / PR	Aguardando pagamento	1
	20/07/2020 10:55:01	UNIDADE INTERNACIONAL CURITIBA - CURITIBA / PR	Encaminhado para fiscalização aduaneira	1
	10/07/2020 04:30:00	SUIÇA - /	Conferido - Recebido/Brasil	1
	10/07/2020 04:28:00	Encaminhado para: Unidade de Tratamento Internacional	Objeto expedido	1
	10/07/2020 04:28:00	SUIÇA - /	Conferido - Recebido na unidade de exportação	1
	10/07/2020 04:28:00	SUIÇA - /	Postado	1

Destaco que a parte autora entrou com ação anterior no qual requereu a entrega do produto e indenização por danos morais. Não houve condenação em danos materiais, na medida em que não houve pedido nesse sentido.

Pois bem.

Quanto à arguição de ilegitimidade, a Turma Nacional de Uniformização fixou o entendimento no sentido de que tanto o destinatário como remetente do processo podem pleitear indenização decorrente dos danos causados pelo extravio da encomenda, tendo em vista serem consumidores dos serviços prestados pela ECT. Vejamos:

*"TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. ECT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA DO DESTINATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DA TNU E DA TRU. DESPROVIMENTO. 1. Não prosperam as alegações da ECT no que concerne à ilegitimidade **ativa** ad causam do recorrido. A Turma Nacional de Uniformização (TNU) já se pronunciou no mesmo sentido do acórdão combatido, entendendo que*

o destinatário, assim como o remetente, enquadra-se no conceito legal de consumidor. 2. No tocante à argumentação de que não haveria dano moral in re ipsa em casos como o presente, verifica-se que a TNU possui o entendimento de que há de fato a presunção do abalo moral em razão da simples falha na prestação do serviço. 3. Incidente de uniformização de jurisprudência não provido.

(INCJURIS 0011013-97.2011.4.01.3701, GUILHERME MICHELAZZO BUENO, TRF1 - TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico Publicação 23/11/2018.)"

Transcrevo a decisão:

"A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região negou provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto do Relator. R E L A T Ó R I O 1. Trata-se de Incidente de Uniformização Regional interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Maranhão, que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença que julgou procedente o pedido de condenação da recorrente, condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais em razão da falha na prestação dos serviços. 2. A recorrente alega que o acórdão recorrido diverge de paradigmas da 1ª Turma Recursal do Distrito Federal e da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiás, nos quais resta consignado os seguintes entendimentos: 1) o destinatário da mercadoria não possui legitimidade ativa, uma vez que não contratou os serviços da ECT; 2) não é possível presumir o dano moral decorrente do extravio da mercadoria, sendo necessária a efetiva demonstração de lesão à honra ou à dignidade da parte autora. 3. Sem contrarrazões. 4. Incidente admitido pela decisão de fl. 178. 5. É o relatório. V O T O 6. Não prosperam as alegações da ECT no que concerne à ilegitimidade ativa do recorrido. A Turma Nacional de Uniformização (TNU) já se pronunciou no mesmo sentido do acórdão combatido, entendendo que o destinatário, assim como o remetente, enquadra-se no conceito legal de consumidor. Veja-se: 1. Remetente e destinatário devem ser considerados como consumidores dos serviços prestados pela ECT, na medida em que ambos podem ser perfeitamente caracterizados como utilizadores do serviço prestado, na qualidade de destinatários finais dele. Ambos têm legitimidade ativa e interesse processual em pleitear a indenização por danos decorrentes da prestação inadequada do serviço oferecido, desde que alegada e provada a existência de prejuízo. 2. Provada ou presumida a existência do fato danoso, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar por parte da ECT, por força das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República. 3. Comprovado o fato danoso, presume-se a existência do dano moral, já que a prova deste não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. 4. Recurso improvido. (TNU, PEDILEF 200238007090331, GUILHERME MENDONÇA DOEHLER, julgado em 27/11/2002, grifou-se)7. Ressalta-se que esse é o posicionamento dominante no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Por todos, cita-se o seguinte julgado: 1. É assente o entendimento jurisprudencial de que, tanto o remetente como o destinatário são partes legítimas para propor ação de indenização amparada em danos supostamente causados pela ineficiência na prestação do serviço postal explorado pelos Correios que, por sua vez, tem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza, justamente por ostentar a condição de concessionário desse serviço (...). (AC 00260524720104014000, Desembargador Federal Néviton Guedes, TRF1 - 5ª Turma, e-DJF1 data: 26/08/2015)8. No tocante à argumentação de que não haveria dano moral in re ipsa em casos como o presente, verifica-se que a TNU possui o entendimento de que há de fato a presunção do abalo moral em razão da simples falha na prestação do serviço, conforme julgado a seguir: (...) 5. In casu, verifico que está devidamente caracterizada a divergência acerca do direito material discutido nos autos, cujo ponto cerne gravita em torno da configuração, ou não, de dano moral em decorrência da não entrega de postagem pela ECT. 6. Esta questão já foi analisada por este Colegiado, tendo-se firmado a tese de que "seja qual for o conteúdo da postagem, a frustração decorrente da não entrega da postagem sempre excederá o simples aborrecimento diante da mencionada peculiaridade do objeto da prestação no serviço postal" (PEDILEF nº 200538007362690, Rel. Juiz Federal SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, Sessão do dia 11/09/2015). 7. Este entendimento vai na trilha do raciocínio anteriormente esposado por esta Corte, ocasião na qual se entendeu que "é possível a fixação da obrigação de compensar danos morais pelo extravio de encomenda postada nos Correios, ainda que não tenha havido a declaração do valor e não tenha havido a contratação de seguro, que são irrelevantes, se a ocorrência do dano moral se dá pela falha do serviço em si e a compensação não guarda relação com o valor dos bens supostamente postados" (PEDILEF nº 00162335920104014300, Rel. Juiz Federal LUIS CLAUDIO FLORES DA CUNHA, Sessão do dia 20/02/2013). 8. Importante consignar, em arremate, que mais recentemente esta TNU firmou o entendimento que a prestação do serviço deficiente por parte dos Correios resulta dano moral in re ipsa (PEDILEF nº 00917722720064036301, Sessão do dia 20/07/2016), prescindindo, assim, da efetiva demonstração do abalo psicológico sofrido. 9. Neste panorama, DOU PROVIMENTO ao incidente, anulando o Acórdão recorrido e determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que promova a adequação do julgado, ficando vinculada, forma da Questão de Ordem nº 20 desta TNU, ao entendimento de que a frustração decorrente da não entrega da postagem pela ECT configura dano moral in re ipsa. 10. É como voto. (PEDILEF 05135355220154058013, JUÍZA FEDERAL GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA, TNU, DJE 27/01/2017 - grifou-se)9. Saliente-se que esta TRU tem se posicionado no mesmo sentido: PUJ 00577347920074013400, JUIZ FEDERAL RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO, Diário Eletrônico 03/02/2017; PUJ 249329320104013700, JUIZ FEDERAL ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA, Diário Eletrônico 13/05/2016; PUJ 521594720084013500, JUIZ FEDERAL GEORGE RIBEIRO DA SILVA, Diário Eletrônico 29/01/2014. 10. Ante o exposto, nego provimento ao Pedido de Uniformização, tendo em vista que a orientação jurídica adotada pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento da TNU e da TRU da 1ª Região. 11. É como voto."

Em relação à afirmação de descabimento de dano material adota-se o entendimento do enunciado 98 das TRRJ:

Não havendo declaração de conteúdo e valor do objeto de envio, não cabe dano material nem dano moral, além do previsto na lei postal, salvo se houver outras provas que permitam inferir que o bem de fato era aquele alegado pelo autor. (Precedente: Processo nº 2009.51.56.001056-5/01) Publicado no DJe de 18/2/2011, pg. 524.

Os documentos juntados aos autos comprovam o conteúdo da encomenda e o valor pago pelo produto. Vejamos: (evento 2, COMP3evento 1, COMP14)

09/11/2020 Email - Nefertiti de Oliveira Sampaio - Outlook

08:18 90%

← Detalhes do pedido

Informações do pedido

Acumulado: **R\$857,38**

Hora da ordem: 2020-06-28 20:37:02

Tempo de pagamento: 2020-06-29 03:33:24

Prazo de entrega: 2020-06-30 03:25:42

Método de pagamento: Parcelamento

Subtotal de Pedido: R\$685,74

Seguro de envio: ② R\$27,43

Frete: R\$144,21

No. do Pedido: 86569975 [Cópia](#)

Endereço de entrega:

<https://book.livecorrelati0/boosidVQWADAwATYvM4f0TESNS1n2p5yL7huA2vM4uRjAAAS2B3UHdLUS8PRLnbet0H4DnTg52BR...> 1/2

09/11/2020 Email - Nefertiti de Oliveira Sampaio - Outlook

avenida tenente coronel muniz de Aragão número 80 bloco 2 apt 307, RJ, Rio de Janeiro, 22753-045, Brazil

Parcelas: 1 de R\$857,38(R\$857,38) (Taxa IOF não incluída neste valor total.)

Documentos - Agenda

pro2.correiosnet.int/rastreamento/sro

... Pesquisar

Mais visitados Galeria da Web Site Primeiros passos Sites Sugeridos SGA - Portal Corpor...

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso de SEDEX 10, SEDEX 12, SEDEX HOJE e Telegramas, em que ele representa o horário real da entrega.

ATENÇÃO! Informações desta página são exclusivamente de uso interno.

Det.	Data Hora	Local	Situação	Nº evt
	24/06/2020 10:18:38	CDD FREGUESIA - RIO DE JANEIRO / RJ	Passagem interna - remoção da LOEC suspensa	1
	21/06/2020 12:31:00	CDD FREGUESIA - RIO DE JANEIRO / RJ	Passagem interna - objeto em LOEC suspensa	1
	20/06/2020 11:04:58	CTE BENFICA - RIO DE JANEIRO / RJ	Objeto expedido	1
	18/06/2020 14:57:54	Encaminhado para CDD FREGUESIA - RIO DE JANEIRO / RJ	Objeto expedido	1
	18/06/2020 14:57:54	Encaminhado para CTE BENFICA - RIO DE JANEIRO / RJ	Fiscalização Aduaneira finalizada	1
	18/06/2020 14:55:54	UNIDADE INTERNACIONAL CURITIBA - CURITIBA / PR	Pagamento confirmado	1
	18/06/2020 08:07:39	CENTRO INTERNACIONAL PR - CURITIBA / PR	Aguardando envio para o cliente	1
	14/06/2020 10:19:39	CENTRO INTERNACIONAL PR - CURITIBA / PR	Aguardando pagamento	1
	13/06/2020 09:03:59	CENTRO INTERNACIONAL PR - CURITIBA / PR	Encaminhado para fiscalização aduaneira	1
	26/07/2020 10:55:01	UNIDADE INTERNACIONAL CURITIBA - CURITIBA / PR	Conferido - Recebido/Brasil	1
	10/07/2020 04:30:00	SUIÇA - /	Objeto expedido	1
	10/07/2020 04:28:00	Encaminhado para Unidade de Tratamento Internacional	Conferido - Recebido na unidade de exportação	1
	10/07/2020 04:28:00	SUIÇA - /	Postado	1

Imprimir Nova Consulta Voltar

Bradesco		237-2		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0001-03 SBN Quadra 1 Bloco A Térreo, 0 Asa Norte Brasília		Agência/Cod.Beneficiário:		Data de Emissão: 16/08/2020	Data de Vencimento 21/08/2020
Pagador: Bianca Rocha Lage		Nosso Número: 26/90.006.791.086-4		Número Documento: 90008791086	Valor Documento R\$ 351,17
Referência: Estabelecimento: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos / Referência do Pedido: 90008791086					

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23793.12925 69000.879101 86015.810806 8 83540000035117	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento: 21/08/2020	
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0001-03 SBN Quadra 1 Bloco A Térreo, 0 Asa Norte Brasília				Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 16/08/2020	Nº Documento 90008791086	Espécie Doc. Outro	Acerto N	Data Processamento 16/08/2020	Nosso Número 26/90.006.791.086-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 351,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 1 - Sr. Caixa, Não receber após o vencimento. 2 - Caso o pagamento seja realizado em desacordo com as instruções, a remessa postal internacional ficará retida no recinto afandegado até a regularização financeira. 3 - Não será aceito pagamento após o vencimento do boleto. 4 - Em caso de vencimento do boleto, é possível a geração de um novo, desde que a geração ocorra dentro do prazo de 30 dias da disponibilização para pagamento. 5 - Expirado o prazo de 30 dias o objeto será devolvido. Número do objeto postal: L57287504662H DIR: 200001562943					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Bianca Rocha Lage AVENIDA TENENTE-CORONEL MUNIZ DE ARAGAO, 80 Bloco 2 apt 307 22753-045 Rio de Janeiro RJ 160.797.757-51 Sacador/Avalista: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

O dano material restou comprovado, sendo devida a devolução dos valor de R\$ 1.208,55 gastos pela parte autora, na compra do celular assim como no imposto pago, já que a falha na prestação do serviço está devidamente demonstrada com o extravio.

Com relação à impugnação dos danos morais, o recurso não merece ser conhecido nessa parte, já que não houve qualquer condenação nesse sentido. Como explicado acima, a condenação em danos morais foi objeto de processo distinto.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E NESSA PARTE NEGAR-LHE PROVIMENTO**. Condene o Recorrente vencido em honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem.